

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7563/2544

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
นายไพโรจน์ ทองมา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39 (2), มาตรา 126 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1)

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 6, มาตรา 34

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26, มาตรา 45

ความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทปและวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
พ.ศ. 2530 มิใช่เป็นความผิดอันยอมความกันได้ แม้ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ก็
ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 126 วรรคสอง สิทธินำ
คดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทปและวัสดุ
โทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายจึงไม่ระงับไป การที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์
ออกจากสารบบความโดยรวมถึงความผิดฐานดังกล่าวไปด้วยจึงไม่ชอบ

การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้
จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทป

และวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายเพราะผู้เสียหาย
ถอนคำร้องทุกข์ เป็นการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยคำ
พิพากษาและคำสั่ง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
2539 มาตรา 45 ประกอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15 และ ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1) ศาล
ฎีกาให้ย้อนสำนวนให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษา
ใหม่ในความผิดฐานดังกล่าว

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา
๔, ๖, ๑๕, ๒๘, ๓๑, ๖๑, ๗๐, ๗๕ และ ๗๖ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔, ๖ และ ๓๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓
และ ๙๑ ให้วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสั่ง
จ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่เจ้าของ กับริบเอกสารแสดงการเช่า
ม้วนวิธีโอของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายแถลงว่า จำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้จำนวน ๕๐,๐๐๐
บาท ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไป ขอลถอนคำร้องทุกข์

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า คดีนี้เป็นคดี
ความผิดอันยอมความได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธิดำเนินคดีอาญาของ

โจทก์ยอมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒)
โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตรวจสำนวน
ประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจำหน่ายคดีโจทก์ในข้อหาความผิดต่อ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๔ ชอบหรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทป
และวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายตามพระราช
บัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มิใช่เป็นความผิดอันยอม
ความกันได้ แม้ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ก็ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดี
นั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๒๖ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๖ วรรค
สอง สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทปและ
วัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายจึงไม่ระงับ การที่
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของ
โจทก์ออกจากสารบบความโดยรวมถึงความผิดฐานดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไปด้วยจึงไม่ชอบ...

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยฐานประกอบกิจการให้เช่าเทปและวัสดุ
โทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายนั้น ในข้อนี้ได้วินิจฉัยไว้
ข้างต้นแล้วว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่ง

ให้เจ้าหน้าที่ของโจทก์ออกจากสารบบความในความผิดฐานดังกล่าวนั้นไม่ชอบ
เป็นการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ตามพ
ระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๕
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) เห็นสมควรให้ย้อนสำนวนให้ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาในความผิดฐานนี้เสีย
ใหม่ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษายกคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่ให้
เจ้าหน้าที่ของโจทก์ออกจากสารบบความในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าเทป
และวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามกฎหมายตามพระราช
บัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๓๔ ให้ย้อนสำนวนให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางพิพากษาในความผิดฐานนี้เสียใหม่.

(พิชิต คำแฝง-เสริมศักดิ์ ผลัดธนะ-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า - นายไมตรี สุเทพากุล
ศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น